

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5560/2530

นาง เพ็ชรินทร์ ธรรมพิดา
บริษัท บุญ รอด บรีวเวอรี่ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

เมื่อนายจ้างออกคำเตือนเป็นหนังสือแก่ลูกจ้างแล้วประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มิได้กำหนดวิธีการแจ้งคำเตือนให้ลูกจ้างทราบ การให้ลูกจ้างลงชื่อทราบคำเตือนมิใช่วิธีการอย่างเดียวกันสำหรับการแจ้งคำเตือน นายจ้างอาจใช้วิธีการอย่างอื่นแทนได้ เช่น การแจ้งด้วยวาจาหรือปิดประกาศให้ทราบ ดังนั้นการที่ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อรับทราบคำเตือนเป็นหนังสือตามที่นายจ้างสั่ง จึงไม่เป็นความผิดฐานขัดคำสั่งนายจ้าง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530 จำเลยให้โจทก์ลงชื่อรับทราบคำเตือน โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทะเลาะกับพนักงานด้วยกันซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์จึงไม่ยอมลงชื่อรับทราบคำเตือน ต่อมาจำเลยมีคำสั่งตัดเงินเดือนโจทก์ 965 บาทโดยอ้างเหตุว่า โจทก์ไม่ยอมลงชื่อรับทราบคำเตือนอันเป็นการไม่ชอบขอให้บังคับจำเลยคืนเงินดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทะเลาะวิวาทกับนางดวงตาและยังละทิ้งหน้าที่ประจำ จำเลยจึงออกคำตักเตือนเป็นหนังสือแก่โจทก์และนางดวงตาและเรียกให้มาลงชื่อรับ

ทราบคำตัดเตือนนั้น แต่โจทก์ไม่ยอมลงชื่อเป็นการขัดคำสั่งของนายจ้างที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งตัดเงินเดือนของโจทก์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 965 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ตามอุทธรณ์ ข้อ 1 เห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยออกคำตัดเตือนเป็นหนังสือ ผลแห่งคำตัดเตือนนั้นหากโจทก์ทำผิดซ้ำคำตัดเตือนเป็นกรณีเดียวกันอีก โจทก์อาจถูกลงโทษถึงขั้นเลิกจ้างได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยถึงวิธีการแจ้งคำตัดเตือนเป็นหนังสือโดยอ้างอิงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 (3) ว่า ควรเป็นวิธีการอย่างไร วิธีการเช่นนั้นเป็นการเพียงพอที่จะถือว่าลูกจ้างทราบคำเตือนเป็นหนังสือแล้วหรือไม่ จึงเป็นการวินิจฉัยที่ชอบแล้ว เมื่อถือว่าโจทก์ทราบคำตัดเตือนแล้ว ผลเป็นประการใด จำเลยจะลงโทษการที่โจทก์ยอมลงชื่อรับทราบคำเตือนได้หรือไม่ เป็นอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งจะได้ว่ากล่าวกันต่อไปในประเด็นข้ออื่น ๆ

ตามประเด็นข้อ 4 เห็นว่า เมื่อนายจ้างออกคำตัดเตือนเป็นหนังสือแล้ว การแจ้งคำตัดเตือนให้ลูกจ้างทราบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มิได้กำหนดวิธีการไว้ประการใด การที่นายจ้างให้ลูกจ้างลงชื่อรับทราบคำตัดเตือนเป็นหนังสือมิใช่วิธีการอย่างเดียวกันสำหรับการแจ้งคำตัดเตือนเป็นหนังสือ ถ้าลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อรับทราบคำตัดเตือน นายจ้างอาจใช้วิธีการอย่างอื่นได้เป็นต้นว่าแจ้งด้วยวาจาหรือปิดประกาศคำตัดเตือนให้ลูกจ้างทราบหากนายจ้างใช้วิธีการเช่นนั้นแล้วก็เป็นการเพียงพอที่จะถือว่าลูกจ้างทราบคำตัดเตือนแล้ว เพราะฉะนั้น การที่โจทก์ไม่ยอมลงชื่อรับทราบคำเตือนเป็นหนังสือจึงไม่เป็นความผิดฐานขัดคำสั่งนายจ้างตามที่จำเลยอุทธรณ์ จำเลยหาอาจจะลงโทษโจทก์ได้ไม่..."

พิพากษายืน.

(junth janthong-mano peersong-sinwong konglam)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>